



ПЛАТФОРМА НЕКСУС

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Платформа NEXUS
Версия документа: 1.0
Дата публикации: 19 февраля 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение	2
2. Правовая основа	3
3. Объекты авторских прав на платформе NEXUS.....	3
3.1. Программное обеспечение	3
3.2. Базы данных.....	4
3.3. Техническая документация	4
3.4. Дизайн и графические элементы	4
4. Возникновение авторских прав.....	4
4.1. Автоматическое возникновение прав	4
4.2. Презумпция авторства	5
5. Регистрация прав на стадии MVP	5
5.1. Цели регистрации	5

5.2. Объекты регистрации на стадии MVP.....	5
5.3. Процедура регистрации	5
6. Правообладатели	6
6.1. Структура правообладания	6
6.2. Передача прав от разработчиков.....	6
7. Исключительные права и их использование.....	7
7.1. Состав исключительных прав.....	7
7.2. Срок действия прав	7
7.3. Лицензирование	7
8. Защита прав пользователей.....	7
8.1. Права пользователей на контент	7
8.2. Токенизация прав.....	8
9. Ответственность за нарушение авторских прав	8
9.1. Виды ответственности (актуально на 02.2026).....	8
9.2. Процедура защиты прав	8
10. Блокчейн и авторские права	8
10.1. Технология блокчейн для защиты авторских прав.....	8
10.2. Правовой статус блокчейн-записей	9
11. Соответствие требованиям законодательства	9
11.1. Закон о цифровых финансовых активах (259-ФЗ).....	9
11.2. Требования информационной безопасности	9
12. Международная защита	9
12.1. Международные соглашения	9
12.2. Регистрация за рубежом.....	10
13. Политика открытого исходного кода	10
13.1. Open Source компоненты	10
13.2. Баланс открытости и коммерциализации	10
14. Контактная информация.....	10
15. Заключение.....	11

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ разъясняет порядок возникновения, защиты и регистрации авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в рамках экосистемы НЕКСУС (включая блокчейн ГАНИМЕД, платформу СФОРДЕКС).

Документ подготовлен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными стандартами защиты интеллектуальной собственности.

Экосистем НЕКСУС находится на стадии разработки минимально жизнеспособного продукта (MVP), в рамках которой осуществляется активная регистрация прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности.

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Защита авторских прав в Российской Федерации регулируется следующими нормативными актами:

- Гражданский кодекс РФ, часть четвертая (раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»)
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах»
- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений
- Соглашение ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности)

С 2026 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, касающиеся усиления защиты авторских прав и увеличения размера компенсаций за нарушения.

3. ОБЪЕКТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ ЭКОСИСТЕМЫ НЕКСУС

3.1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Исключительные права на программное обеспечение платформы NEXUS включают:

- **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОЕКТНАЯ ПЛАТФОРМА НЕКСУС (NEXUS)** -основной элемент экосистемы разработан PHP+JS
- **БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМА ГАНЕИМЕД (GANIMED)** — базовая инфраструктура, разработанная на языке Go с реализацией консенсуса PoSA (Proof-of-Stake Authority)
- **СМАРТ-КОНТРАКТЫ** — программный код, обеспечивающий функционирование токенов GND, GANI и стандарта GNDst-1
- **API И ИНТЕРФЕЙСЫ** — REST API, WebSocket API, JSON-RPC для взаимодействия с блокчейном
- **МЕССАНДЖЕР НЕКСУС** – мессенджер экосистемы НЕКСУС, сервер - клиент
- **МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** — iOS и Android приложения, разработанные на Flutter
- **ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСЫ** — Explorer, Wallet, DevPanel и другие компоненты пользовательского интерфейса
- **Биржевая платформа СФОРДЕКС (SFORDEX)** — программное обеспечение для торговли токенизированными активам

- **AI-модули** — системы скоринга и анализа проектов на базе искусственного интеллекта

3.2. БАЗЫ ДАННЫХ

Платформа включает структурированные базы данных, содержащие:

- Информацию о пользователях и проектах
- Данные блокчейна (блоки, транзакции, состояния)
- Метаданные токенизированных активов
- Результаты верификации и KYC-процедур

Базы данных охраняются как составные произведения в соответствии со статьей 1260 ГК РФ.

3.3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Авторским правом охраняется техническая документация, включая:

- Whitepaper платформы НЕКСУС
- Концепция платформы НЕКСУС
- Концепция платформы СФОРДЭКС
- Концепция блокчейна ГАНИМЕД
- Техническая спецификация токенов и стандартов
- Документация API и SDK
- Руководства пользователей и разработчиков
- Технический проект экосистемы

3.4. ДИЗАЙН И ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Охране подлежат:

- Графический интерфейс пользователя (GUI)
- Логотипы и фирменный стиль
- Иконки и визуальные элементы
- Схемы и диаграммы архитектуры

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

4.1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ

В соответствии со статьей 1259 ГК РФ, авторское право на произведение возникает **автоматически** с момента его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей.

Автором признается физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Авторские права принадлежат автору независимо от того, обнародовано произведение или нет.

4.2. ПРЕЗУМПЦИЯ АВТОРСТВА

При отсутствии доказательств иного, автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения (статья 1257 ГК РФ).

5. РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА СТАДИИ MVP

5.1. ЦЕЛИ РЕГИСТРАЦИИ

Несмотря на автоматическое возникновение авторских прав, платформа НЕКСУС осуществляет **добровольную регистрацию** программного обеспечения в Роспатенте (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) по следующим причинам:

- **ДОКАЗАТЕЛЬСТВО АВТОРСТВА** — свидетельство о регистрации служит официальным подтверждением прав
- **УПРОЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ** — зарегистрированные права легче защищать в судебном порядке
- **КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ** — регистрация упрощает лицензирование и передачу прав
- **ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ** — официальная регистрация повышает инвестиционную привлекательность
- **МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА** — основа для защиты прав за рубежом

5.2. ОБЪЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ НА СТАДИИ MVP

В период разработки MVP (2026 год) регистрируются следующие объекты:

Объект	Тип регистрации	Срок
Экосистема НЕКСУС	Программа для ЭВМ	Q4 2026
Блокчейн-платформа ГАНИМЕД v1	Программа для ЭВМ	Q4 2026
Стандарт токена GNDst-1	Программа для ЭВМ	Q4 2026
Биржевая платформа СФОРДЕКС	Программа для ЭВМ	Q2 2027
AI-модуль скоринга	Программа для ЭВМ	Q4 2026
Мобильные приложения	Программа для ЭВМ	Q1 2028
База данных платформы	База данных	Q4 2026
Техническая документация	Литературное произведение	Q2-Q4 2026

План регистрации объектов интеллектуальной собственности

5.3. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ

Регистрация программ для ЭВМ в Роспатенте включает следующие этапы:

1. Подготовка материалов:

- Заявка на регистрацию (форма РП)
- Реферат (до 700 знаков с описанием функциональности)
- Исходный код (до 70 страниц, допускается сокращение конфиденциальных частей)
- Документ об уплате пошлины (3 000 рублей за регистрацию)

2. Подача заявки:

- Электронная подача через портал ФИПС (new.fips.ru)
- Личная подача в Роспатент
- Отправка почтой России

3. Формальная экспертиза (срок: 1-2 месяца):

- Проверка комплектности документов
- Проверка соответствия требованиям законодательства
- Возможность запроса дополнительных материалов

4. Регистрация и выдача свидетельства (срок: 1 месяц после экспертизы):

- Внесение сведений в Реестр программ для ЭВМ
- Публикация информации в официальном бюллетене
- Выдача свидетельства о государственной регистрации

Общий срок регистрации составляет **2-4 месяца**.

6. ПРАВООБЛАДАТЕЛИ

6.1. СТРУКТУРА ПРАВООБЛАДАНИЯ

Правообладателями объектов интеллектуальной собственности платформы НЕКСУС являются:

- **Бояринов Кирилл Юрьевич** — владелец прав на базовую архитектуру экосистемы и алгоритмы работы, методика взаимодействия, идеологию программного продукта, блокчейн-инфраструктуру, протокол консенсуса и основные технологии
- **[при регистрации]** — юридическое лицо, зарегистрированное в свободной экономической зоне (Free Zone), владелец прав на коммерческие приложения и сервисы
- **Разработчики** — авторы конкретных модулей и компонентов (права передаются фондам по договорам)

6.2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ

Все разработчики, участвующие в создании платформы, заключают договоры о передаче исключительных прав или авторские договоры, по которым:

- Исключительные права на созданное программное обеспечение переходят к правообладателю

- Разработчики сохраняют право авторства (неотчуждаемое личное право)
- Устанавливается вознаграждение за передачу прав
- Определяются условия использования результатов работы

7. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

7.1. СОСТАВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Правообладатель обладает исключительным правом использовать произведение любым способом, включая:

- Воспроизведение (создание копий)
- Распространение (продажа, передача экземпляров)
- Публичный показ и публичное исполнение
- Переработку (модификацию, создание производных произведений)
- Доведение до всеобщего сведения (размещение в интернете)
- Импорт и экспорт

7.2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВ

Исключительное право на программу для ЭВМ действует в течение **всей жизни автора и 70 лет после его смерти**, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (статья 1281 ГК РФ).

7.3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Платформа NEXUS предусматривает следующие модели лицензирования:

- **Исходный код** — части кодовой базы публикуются на репозиториях компании под лицензией MIT или Apache 2.0
- **Проприетарное ПО** — коммерческие модули (SFORDEX, AI-скоринг) распространяются по коммерческим лицензиям
- **White-label лицензии** — возможность использования платформы партнерами с их брендингом

8. ЗАЩИТА ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

8.1. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА КОНТЕНТ

Пользователи платформы НЕКСУС сохраняют все авторские права на создаваемый ими контент:

- Описания инвестиционных проектов
- Бизнес-планы и финансовые модели
- Презентационные материалы
- Документация проектов

Размещая контент на платформе, пользователь предоставляет платформе **неисключительную лицензию** на использование контента в целях функционирования платформы, включая право на воспроизведение, распространение и доведение до всеобщего сведения.

8.2. ТОКЕНИЗАЦИЯ ПРАВ

Стандарт токена GNDst-1 поддерживает токенизацию прав на реальные активы (RWA — Real World Assets). При токенизации интеллектуальной собственности:

- Права на объект интеллектуальной собственности могут быть разделены на доли (токены)
- Токены представляют долю в правах использования или в доходах от использования объекта
- Передача токенов не означает автоматическую передачу исключительных прав (требуется отдельный договор)
- Соблюдаются требования законодательства о регистрации сделок с исключительными правами

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

9.1. ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (АКТУАЛЬНО НА 02.2026)

За нарушение авторских прав предусмотрены следующие виды ответственности:

- **Гражданско-правовая** — возмещение убытков или выплата компенсации (от 10 000 до 5 000 000 рублей или двукратной стоимости контрафактной продукции)
- **Административная** — штрафы по статье 7.12 КоАП РФ (от 1 500 до 40 000 рублей с конфискацией)
- **Уголовная** — при крупном ущербе (более 100 000 рублей) по статье 146 УК РФ (штраф до 200 000 рублей или лишение свободы до 2 лет)

С 2026 года максимальный размер компенсации за нарушение авторских прав увеличен, что усиливает защиту правообладателей.

9.2. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ПРАВ

При обнаружении нарушения авторских прав правообладатель может:

1. Направить претензию нарушителю с требованием прекратить нарушение
2. Обратиться в суд с иском о защите исключительных прав
3. Подать заявление в правоохранительные органы (при наличии признаков преступления)
4. Использовать досудебные процедуры разрешения споров (медиация, арбитраж)

10. БЛОКЧЕЙН И АВТОРСКИЕ ПРАВА

10.1. ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

Платформа ГАНИМЕД использует технологию блокчейн для усиления защиты авторских прав:

- **ВРЕМЕННАЯ МЕТКА** — запись хеша произведения в блокчейне подтверждает факт существования произведения на определенный момент времени
- **НЕИЗМЕННОСТЬ ЗАПИСЕЙ** — информация в блокчейне не может быть изменена задним числом
- **ПРОЗРАЧНОСТЬ** — история прав доступна для проверки
- **СМАРТ-КОНТРАКТЫ** — автоматизация лицензионных платежей и роялти

10.2. ПРАВОВОЙ СТАТУС БЛОКЧЕЙН-ЗАПИСЕЙ

Российское законодательство признает возможность использования блокчейна для фиксации юридически значимых действий. Записи в блокчейне могут служить доказательством в суде при условии соблюдения требований о допустимости электронных доказательств.

Однако запись в блокчейне **не заменяет** официальную регистрацию прав в Роспатенте, но может использоваться как **дополнительное доказательство** авторства и времени создания произведения.

11. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

11.1. ЗАКОН О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ (259-ФЗ)

Платформа NEXUS соблюдает требования Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах»:

- Выпуск и обращение токенов осуществляется в соответствии с требованиями закона
- Информация о цифровых правах фиксируется в информационной системе на основе блокчейна
- Операторы платформы имеют необходимые лицензии и регистрацию

11.2. ТРЕБОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Защита авторских прав обеспечивается комплексом мер информационной безопасности:

- Использование криптографических стандартов ГОСТ 34.10-2018, ГОСТ 34.11-2018, ГОСТ 34.12-2018
- Применение сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ)
- Аудит безопасности и тестирование на проникновение
- Соответствие требованиям Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры»

12. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА

12.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Россия является участником основных международных соглашений в области авторского права:

- **Бернская конвенция** — автоматическая охрана произведений в 180+ странах-участницах
- **Всемирная конвенция об авторском праве** — дополнительная защита в странах-участницах
- **Соглашение ТРИПС** (в рамках ВТО) — стандарты защиты интеллектуальной собственности в торговле

12.2. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Для усиления международной защиты платформа NEXUS планирует:

- Регистрацию товарных знаков в ключевых юрисдикциях (Китай, ОАЭ)
- Регистрацию патентов на технические решения в патентных ведомствах различных стран
- Участие в программе PCT (Patent Cooperation Treaty) для упрощения международного патентования

13. ПОЛИТИКА ОТКРЫТОГО ИСХОДНОГО КОДА

13.1. OPEN SOURCE КОМПОНЕНТЫ

Экосистема НЕКСУС частично использует модель открытого исходного кода для базовых компонентов:

- Код публикуется на GitHub: github.com/Kirill-B2019
- Документация архитектуры и API доступна публично
- Используется лицензия MIT или Apache 2.0 для открытых компонентов
- Сообщество разработчиков может вносить предложения по улучшению

13.2. БАЛАНС ОТКРЫТОСТИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

Модель развития платформы сочетает:

- **Открытые компоненты** — базовая инфраструктура, стандарты токенов, API
- **Закрытые компоненты** — коммерческие сервисы, уникальные алгоритмы
- **Двойная лицензия (назначение)** — возможность использования открытых компонентов на коммерческих условиях

Такой подход способствует развитию экосистемы при сохранении коммерческой ценности инноваций.

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам, связанным с авторскими правами и интеллектуальной собственностью платформы NEXUS, обращайтесь:

Email: nexus@nexus-invest.fund

Телефон: +7 (989) 203-11-58

Telegram: @CerberRus00

Уведомления о нарушениях: nexus@nexus-invest.fund

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экосистема НЕКСУС придает первостепенное значение защите авторских прав и интеллектуальной собственности. На стадии MVP осуществляется планомерная регистрация всех ключевых объектов в Роспатенте, что обеспечивает надежную правовую защиту и создает основу для успешной коммерциализации технологий.

Использование технологии блокчейн в сочетании с традиционными механизмами регистрации создает многоуровневую систему защиты прав, соответствующую современным требованиям цифровой экономики.

Пользователи платформы могут быть уверены в том, что их права на создаваемый контент и токенизируемые активы защищены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными стандартами.